



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Superior Tribunal de Justicia
Corrientes



MXP 13011/23

En la ciudad de Corrientes, a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente N° MXP - 13011/23, caratulado: "**M. C. E. C/ S. P. E. S/ ALIMENTOS**". Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y Alejandro Alberto Chaín.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR

EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

I.- En estos autos se presentó C. E. M. , en representación de su hija menor S. S. y promovió demanda de alimentos contra P. E. S. , solicitando como cuota alimentaria el 35% de los haberes mensuales que por todo concepto perciba el mismo como dependiente de la Empresa XX S.A., lo que fue admitido en primera

instancia en concepto de alimentos provisorios.

Al comparecer P. E. S. , narró su versión de los hechos, ofreció pruebas y abonar en concepto de cuota alimentaria el 20% de sus ingresos mensuales, monto que afirmó pagaba extrajudicialmente.

La Jueza de primera instancia dictó sentencia por la que hizo lugar a la demanda y fijó los alimentos en el 25% de los haberes del alimentante, más obra social, salario familiar, escolaridad y SAC.

II.- Disconforme la actora interpuso recurso de apelación. La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Curuzú Cuatiá dictó el Fallo N°3 del 01/03/2024, por el cual admitió parcialmente el recurso de apelación y elevó la cuota alimentaria definitiva al 35% de los haberes que percibe el alimentante y le impuso las costas.

Para así decidir principió reseñando los antecedentes de la causa y adelantó que el recurso sería parcialmente admitido.

Argumentó que en el momento que la Jueza fijó los alimentos provisorios, las partes consintieron a través de la preclusión el porcentaje fijado (35%) -más adicionales- y que era idéntico al reclamado en la demanda. Que las pruebas producidas no fueron valoradas intrínsecamente, ni confrontadas entre sí sino dogmáticamente relatadas, siendo lo decisivo el *quantum final*, que como tal consideró incumple y desoye el contenido de lo que la obligación comprende -la suficiencia o exceso- según la condición y fortuna del alimentante y las del cuida-//



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia
Corrientes*

-2-

Expte. N° MXP - 13011/23.

do personal que en la madre reposan con valor económico.

Estimó que reducir la cuota alimentaria provisional del 35% al 25% definitivo era en sí mismo autocontradictorio y descalificable.

Refirió a la naturaleza de los alimentos provisorios o provisionales, que se fijan para afrontar los gastos imprescindibles que no admiten postergación.

Entendió que la sentencia de origen no hace otra cosa que volver sobre sus pasos, pues coloca los alimentos definitivos muy por debajo de la línea que habían sido los alimentos provisorios, otorgados como de naturaleza urgente, impostergable, esencial, elemental e imprescindible, colocando a la alimentada en una condición más perjudicial que la que ambos progenitores habían consentido.

Recordó el destino y función de los alimentos definitivos.

Admitió por ello los tres primeros agravios, elevando la cuota alimentaria al 35% de los haberes del accionado y rechazó el cuarto referido a los gastos extraordinarios, por estar esos rubros incluidos en la cuota ordinaria y en caso de presentarse estos gastos se podría solicitar la modificación respectiva.

III.- Contra esa decisión el demandado articula recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, arguyendo que la Cámara ha incurrido en los vicios de errónea aplicación de la ley, también de la doctrina legal, al considerar que se ha apartado de los principios de la sana crítica racional y también ha

violado las disposiciones expresas de los artículos 591 de la Ley N° 6580; 658, 659 y 660 del Código Civil y Comercial y los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional.

Sostiene que en el caso de autos, se aportaron acreditaciones suficientes que ameritan la fijación de la cuota alimentaria pretendida en el 25% de los haberes del demandado, habiendo sido demostrado por su parte, que dicho quantum era proporcional a las posibilidades económicas del obligado y a las necesidades de la alimentada y es en virtud de ello que se tornaba de ineludible aplicación el precepto que preveía la obligación de cada parte de demostrar lo que alega.

Denuncia una incongruencia manifiesta, por cuanto el fallo se sustenta en que no se ha apelado o recurrido la fijación de la cuota provisoria fijada y que por tal razón el Juez no puede fijar una cuota inferior en forma definitiva, ya que se hallaba firme la cuota provisoria; lo que supone una contradicción en sí mismo, midiendo con distintas varas los cuidados personales que brindan ambas partes a su hija.

Esgrime que se ha violado el principio de sana crítica racional, armando fundamentos desde una interpretación desvirtuada de la realidad, al no analizar ni los agravios de la actora recurrente, ni las pruebas obrantes en autos; interpretando equivocadamente el sentido de la ley, en particular el artículo 659 del C.C.yC. y no analizar ninguna de las pruebas rendidas en autos: documental, informativa, testimonial, informe socio-ambiental.

Alega que el fallo es arbitrario por no evaluar las pruebas en su conjunto y limitarse a los agravios de la parte actora, omitiendo analizar los hechos expuestos en los escritos de demanda y contestación, junto con las pruebas rendidas que demuestran el porqué del quantum fijado en definitiva por la sentencia del a quo.



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia
Corrientes*

-3-

Expte. N° MXP - 13011/23.

Argumenta que se ha violado principios generales del derecho y también se funda en una incorrecta aplicación de la ley, de la doctrina legal, lesionando los derechos de su representado demandado, ordenando abonar una cuota alimentaria desproporcionada, sin tener en cuenta el sentido común y la realidad de las cosas.

Acusa incumplimiento art. 28, 2º parr. Decreto Ley 26/00, por carecer el fallo de las mayorías necesarias para su validez, al haber sido resuelta por un vocal, y que los miembros restantes del Tribunal, sólo se han adherido a su voto, sin ningún tipo de razonamiento u opinión.

IV.- En formato digital obra dictamen de la Asesora de Menores e Incapaces, quien se expide por la procedencia del recurso, con fundamento en que debe ponderarse que la realidad diaria de la niña transcurre en ambos domicilios, el rol de los progenitores en su cuidado y los elementos probatorios aportados; por lo cual debe prevalecer el interés superior de la niña quien debe tener el mismo nivel de vida, sea que se encuentre al cuidado de su padre o madre.

V.- El recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley aprecio que fue interpuesto dentro del plazo legal, se ha cumplido con la carga del depósito económico (por haber sido deducido por el alimentante) e impugna un pronunciamiento asimilable a definitivo a los fines de los recursos extraordinarios, en tanto -como tenemos dicho- el reclamo alimentario tramitó a través del proceso especial previsto en el art. 591 y siguientes del CPFNyA -plenario abreviado-, con instrucción adecuada para un conocimiento exhaustivo sobre la cuestión, por lo que la resolución al poner fin a la

controversia es susceptible de causar un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior, en tanto no podría volverse sobre lo resuelto, salvo circunstancias sobrevinientes (STJ Corrientes, Sent. Civ. 7/2019; 69/2023; entre otros). En consecuencia corresponde analizar su mérito o demérito.

VI.- Cabe destacar que la cuantificación de la cuota alimentaria, único punto por el cual arriban los autos a esta instancia, es cuestión de hecho sujeta al prudente arbitrio judicial y que en esa tarea los Jueces de las instancias ordinarias ejercitan una soberanía axiológica que -en principio- no es revisable en casación, salvo absurdo (art. 384 inc. c) del CPFNyA), vicio del que, entiendo, adolece la sentencia recurrida. Explico.

VII.- La Cámara para decidir como lo hizo sólo tuvo en cuenta que se habían fijado como alimentos provisorios el 35% de los haberes del alimentante, por lo que fijar los definitivos, como lo hizo la jueza de grado, en el 25% era autocontradictorio y descalificable.

Entiendo que esta solución es meramente dogmática, por cuanto se limita a ese único fundamento. Siquiera consideró la edad de la niña, las necesidades, los ingresos de ambos padres, el cuidado y dedicación, que conforme constancias de la causa es compartido por ambos progenitores, por cuanto la niña pasa similar tiempo al cuidado de uno y de otro.

Así, en este contexto estimo que la solución dada por la Alzada, lo ha sido con omisión, olvido o menosprecio a que la cuestión alimentaria es un tema de derechos humanos básicos, que los niños, niñas y adolescentes son titulares de aquellos derechos generales, como el derecho a llevar una vida digna o al pleno desarro-



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia
Corrientes*

-4-

Expte. N° MXP - 13011/23.

llo de su personalidad, pero que además, debido a su especial situación de vulnerabilidad, se les reconoce el derecho a un plus de protección.

De allí que la Convención de los Derechos del Niño establezca pautas claras relacionadas con la especialidad en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tales como: la prioridad de la consideración primordial de su superior interés o el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, cuyo cumplimiento recae, primordialmente, en la familia. Cuestiones que insoslayablemente deben tenerse presente a la hora de fijar el quantum de cuota alimentaria, tal como lo ha efectuado la Jueza de primera instancia, quien luego de valorar todas las pruebas producidas ha llegado a la conclusión que la cuota definitiva debía fijarse en un 25% de los haberes del alimentante.

Es cierto que los alimentos provisorios fueron fijados en un porcentaje mayor, que los mismos son para cubrir las necesidades urgentes y que no fueron recurridos por el alimentante. Pero ello por sí solo no sella la suerte de la cuota definitiva como entiende la Alzada. Debe recordarse que los alimentos provisorios son fijados en base a lo peticionado por la actora y sin que el demandado hubiera sido oído. En estos autos al demandar la actora manifestó que era quien tenía exclusivamente el cuidado personal de S. ; luego al presentarse el demandado y producirse las pruebas se acreditó que la niña pasa similar tiempo al cuidado tanto de la madre como del padre; además se produjeron otras pruebas que fueron analizadas en origen y por lo cual la primera instancia concluyó que un porcentaje del 25% como cuota alimentaria

definitiva resulta suficiente para satisfacer las necesidades de S. . Solución que considero acertada conforme las probanzas arrojadas.

En otras palabras, coincido, que las erogaciones que refiere la madre en su demanda, estarían cubiertas con la cuota fijada del 25%, pues "*La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad...*" (art. 659 CCCN).

VIII.- A su vez, reitero, lo cierto es que la niña comparte con su progenitor dos días en la semana y fin de semana de por medio; el resto de los días permanece, vive, con su madre. Es decir, la niña permanece prácticamente el mismo tiempo al cuidado de uno y de otro, por lo que son ambos quienes afrontan los gastos cotidianos cuando la tienen bajo su cuidado, circunstancias que directamente fueron omitidas por la Alzada, so pretexto de que los alimentos provisorios habían sido fijados en un porcentaje del 35% de los haberes del alimentante.

IX.- En ese orden el art. 666 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que "*En el caso de cuidado personal compartido si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que **el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares***" (el resaltado me pertenece).

Es que la obligación alimentaria que se deriva de la responsabilidad parental tiene que ser evaluada en sus justas dimensiones. Así, se trata de que los hijos gocen, en la medida de lo posible, el mismo nivel de vida, siendo beneficioso para ellos que el tiempo que pasen con cada uno tenga una calidad similar y



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Superior Tribunal de Justicia
Corrientes

-5-

Expte. N° MXP - 13011/23.

no haya fuertes desproporciones en la calidad de vida y ello, a pesar que ambos progenitores comparten con sus hijos una cantidad de tiempo similar.

En ese sentido se dijo que en el interés superior del niño, es necesario que se diferencie el cuidado personal compartido de la obligación alimentaria, pues si bien aquel es compartido alternado, en determinadas situaciones, como sucede en el *sub-lite*, se entiende que corresponde que el que se encuentra en mejor situación pueda contribuir económicamente con el otro progenitor en acortar la brecha en el nivel de vida en beneficio, principalmente, del hijo, pero también, en definitiva, de todo el grupo familiar (conf. LORENZETTI, Ricardo Luis, "Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Tomo IV, ps. 434/436).

Esto es lo que ha hecho la Jueza de primera instancia al momento de fijar el porcentual de la cuota, donde tuvo en cuenta que, no obstante el cuidado personal compartido, el alimentante debía abonar una cuota alimentaria y para ello tuvo en cuenta todas las pruebas producidas y que éste tenía dos actividades remuneradas, una en relación de dependencia, sobre la cual se estimó el porcentaje de la cuota y otra independiente de la cual no se tenía mayor información que la categoría en el monotributo que correspondía a la de menores ingresos.

En definitiva, no evaluó la situación económica y posibilidades de ambas partes y la colaboración en el cuidado de la niña que realiza el progenitor, para así formular una ecuación que compatibilice, procurando el equilibrio entre el deber de proporcionarle a la beneficiaria un buen nivel de vida, acorde a sus

necesidades y la real capacidad contributiva de ambos.

Así, advierto que la Cámara prescindió de dar un tratamiento adecuado a la controversia al omitir apreciar comprobaciones concretas de la causa y, en consecuencia, incurrió en absurdo. Vicio que la torna descalificable en los términos del inc. c) del art. 384 del CPFNyA.

X.- Por los fundamentos aquí expuestos y, si este voto resultare compartido con la mayoría de mis pares, corresponderá hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido para, en mérito de ello, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido de la Cámara y confirmar el de primera instancia, en cuanto fija la cuota alimentaria que debe percibir la niña S. S. en el veinticinco (25 %) de los haberes que percibe el alimentante, con más obra social, salario familiar, escolaridad, Sueldo Anual Complementario en igual proporción y todo otro concepto que corresponda. Con costas en la instancia ordinaria de apelación y esta extraordinaria por su orden. Con devolución del depósito económico. Regulando los honorarios del letrado interviniente doctor Marcelo César Olivera (por la recurrente) en el 30% de los honorarios que se les fije por la labor en primera instancia (art. 14 ley 5822), en carácter de monotributista.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO

DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR

PRESIDENTE DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice:



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia
Corrientes*

-6-

Expte. N° MXP - 13011/23.

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO

DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:

I.- Que adhiero a la relatoría de la causa y comparto en este caso concreto la solución propiciada por el Sr. Ministro votante en primer término, en cuanto, según surge de autos, a los efectos de fijar la cuota de alimentos definitiva en primera instancia -que es la decisión que se deja firme- han sido valoradas las necesidades concretas de la niña y demás circunstancias que hacen alejar la idea de soluciones dogmáticas.

II.- A todo evento creo oportuno recordar lo que ya he dicho en otros precedentes similares.

Entiendo que en esta cuestión tan delicada como es la fijación de una cuota de alimentos, por la vulnerabilidad que padecen sus destinatarios, en un contexto de desacuerdo permanente de los padres, es donde los Jueces deben agudizar su ingenio y no dejarse llevar por argumentos que -embanderados en el interés superior del niño- terminan pecando de dogmáticos al apartarse de la realidad del caso concreto.

La discrecionalidad con que cuenta el Juez a los efectos de la fijación del monto en cuestión tiene su razón de ser en el privilegiado contacto que tiene con las partes y las pruebas y que le permite obtener las certezas de que carecen las instancias superiores, pero que no lo exime de justificarlo razonablemente de acuerdo a

las constancias de la causa, sin caer en lugares comunes como la invocación de los principios superiores, -muy loables por cierto- pero que deben contar con sustento fáctico que los valide.

Es sabido que conforme lo dispone nuestra legislación -art- 541 CCCN- la prestación alimentaria incluye entre sus rubros lo atinente a la *habitación*, al *vestuario*, la *asistencia médica*, como también la *educación*. Su cuantificación es cuestión de hecho sujeta al prudente arbitrio judicial y que en esa tarea los jueces de las instancias ordinarias ejercitan una soberanía axiológica que -en principio- no es revisable en casación, (STJ Ctes, Sent. N° 54 dictada en los autos "S., J. S. c. J. C. E. s/filiación", 25/06/2012), salvo absurdo (CFNA art. 384, inc. c).

Conforme a ello, no presumimos que los niños tienen gastos, porque sabemos que los tienen, pero no exactamente cuánto necesitan porque cada caso concreto requiere de su evaluación particular, en cuya tarea los jueces deberían ser más exigentes con las partes -con ambas- reclamando se los detalle minuciosamente y, así, se evite caer en simplificaciones dogmáticas (como los porcentajes o los índices oficiales) y se alcance una suma que atienda las posibilidades y las falencias de ambas partes, que sea de factible cumplimiento, es decir, que el progenitor que no vive con el niño pueda cumplir y que al conviviente le signifique un alivio en la tarea del cuidado, atendiendo así a las necesidades del niño, sin ser utilizado como herramienta de lucha para nuevas contiendas.

Por ello estimo que en los procesos de alimentos es esencial que se cite a las partes a concurrir a una audiencia en la que se los intime a consensuar un monto real basado en gastos concretos que atiendan exclusivamente los intereses de los



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

*Superior Tribunal de Justicia
Corrientes*

-7-

Expte. N° MXP - 13011/23.

hijos, instando a admitir las contrapropuestas basadas en las posibilidades efectivas con que cuenta el alimentante en la medida que sean factibles, bajo apercibimiento de ser fijado por el magistrado en función del material incorporado. Monto que luego podrá ser vinculado con un índice, pero al sólo efecto de su actualización automática. Es desde esa óptica que considero se podrá arribar a decisiones más justas por ser más acordes a la realidad de cada caso.

Habiendo profundizado en mi criterio al respecto reitero que adhiero al voto de mi colega preopinante por compartir su decisión y fundamentos. Así voto.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO

DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice:

Adhiero al voto del Dr. Semhan dado que en este caso considero se ha procurado que la cuota alimentaria esté representada por una suma que atienda las necesidades básicas y urgentes de la niña. Si bien la decisión de primera instancia -que se propicia dejar firme- ha fijado un porcentaje, ello ha sido sobre la base de lo demostrado en autos respecto de los costos a cubrir y el contexto de ambas partes.

Es que, como ya lo he señalado, en su quehacer los jueces de grado cuentan con un lugar privilegiado al estar en contacto con las partes, razón por la cual deben exigir mayor recelo a fin de que sean detalladas minuciosamente cuales son aquellas necesidades, para así dar con una suma real que las atienda y cubra efectivamente.

Es por ello que incluso he dicho que utilizar el recurso de un índice como el del "salario mínimo vital y móvil" -instalado oficialmente para otra clase de materias- para valorar necesidades que, constitucional y convencionalmente, le corresponden a una niña, sin conectar con las necesidades específicas que pueda padecer, nos lleva a una solución dogmática y abstracta inadecuada al caso concreto (mi voto en Sent. N° 28/2023).

Esto es, en definitiva, solo enfocando en los casos concretos y así en las particularidades de las personas involucradas es que podremos dar respuestas justas por adecuadas y razonables. Así voto.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA N° 206

1°) Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido para, en mérito de ello, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido de la Cámara y confirmar el de primera instancia, en cuanto fija la cuota alimentaria que debe percibir la niña S. S. en el veinticinco (25 %) de los haberes que percibe el alimentante, con más obra social, salario familiar, escolaridad, Sueldo Anual Complementario en igual proporción y todo otro concepto que corresponda. Con costas en la instancia ordinaria de apelación y esta extraordinaria por su orden. Con devolución del depósito económico. 2°) Regular los honorarios del letrado interviniente doctor Marcelo César Olivera (por la recurrente) en el 30% de los honorarios que se les fije por la labor en primera instancia (art. 14 ley 5822), en carácter de monotributista. 3°) Insér-



Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Superior Tribunal de Justicia
Corrientes

-8-

Expte. N° MXP - 13011/23.

tese y notifíquese.

Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ
Presidente
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN
Ministro
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ
Ministro
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI
Ministro
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN
Ministro
Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO
Secretaria Jurisdiccional N° 2
Superior Tribunal de Justicia Corrientes